

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 703/2538 นาง ไสล ทาทอง ใน ฐานะ ส่วนตัว และ
ใน ฐานะ มารดา ผู้ปกครอง ผู้แทน

โจทก์

โดยชอบ ธรรม ของ นางสาว ดวงเดือน

ทาทอง และ

โจทก์

เด็ก ชาย ไชยพงศ์ ทาทอง ผู้เยาว์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโมหิณคุณอนันต์

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 56, มาตรา 249

อำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ภาค1ก็มีสิทธิยกขึ้นฎีกาได้ ตามคำฟ้องของโจทก์ระบุฐานะของ ส. ว่าในฐานะส่วนตัวและในฐานะมารดาผู้ปกครองผู้แทนโดยชอบธรรมของ ด. และ ข. ผู้เยาว์แสดงชัดแจ้งว่า ส. ฟ้องจำเลยในสองฐานะคือฟ้องในฐานะส่วนตัวกับฟ้องแทนบุตรผู้เยาว์ทั้งสองในฐานะที่เป็นมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมจึงเป็นคำฟ้องของผู้เยาว์ทั้งสองโดย ส. ผู้เป็นมารดาฟ้องแทนอีกด้วย

โจทก์ ฟ้อง ว่า ลูกจ้าง ของ จำเลย ทั้ง สอง ได้ ขับ รถยนต์ ไป ในทางการที่
จ้าง ของ จำเลย ทั้ง สอง ด้วย ความ เร็ว ข้าม สะพาน แล้ว เล่น เหย็ดรถยนต์
โดยสาร ประจำทาง แล้ว เหยี่ยว ชน รถจักรยานยนต์ ที่นาย ดา ทาทอง ขับ อยู่ ทำให้
นาย ดา ตก จาก รถจักรยานยนต์ กระเด็น กระแทก พื้น ถนน ถึงแก่ความตาย และ
รถจักรยานยนต์ ของ นาย ดา ได้รับ ความเสียหาย การกระทำ ละเมิด ของ ลูกจ้าง
จำเลย ทั้ง สอง เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ซึ่ง เป็นภริยา และ บุตร ขาดไร้อุปการะ ขอ คิด
ค่า ขาดไร้อุปการะ ค่าใช้จ่ายใน การ ปลงศพ นาย ดา และ ค่าซ่อม รถจักรยานยนต์
รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 140,000 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน หรือ แทน
กัน ชำระ เงินจำนวน 140,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า ผู้ตาย เป็น ฝ่าย ประมาท เลินเล่อจำเลย ทั้ง สอง
ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใช้ ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย และ ค่าทดแทนที่ เรียกร้อง เกิน
ความ เป็น จริง ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน หรือแทน กัน
ชำระ เงิน จำนวน 135,880 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ที่ ได้ นั่งพิจารณา ใน ศาลชั้นต้นรับรอง
ว่า มีเหตุ สมควร ที่ จะ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ที่ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา ข้อ แรก ว่านาง ไสล ทาทอง ไม่มี
อำนาจฟ้อง คดี แทน นางสาว ดวงเดือน ทาทอง และ เด็ก ชาย ไชยพงศ์ ทาทอง
เพราะ การ บรรยายฟ้อง หมายความว่า นาง ไสล ดำเนินการ เอง มิได้ ฟ้อง แทน

บุตร ผู้เยาว์ ทั้ง สอง นั้น เห็นว่าอำนาจฟ้อง เป็น ปัญหา เกี่ยว ด้วย ความสงบ
เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ จำเลยทั้ง สอง มิได้ ยกขึ้น ว่ากล่าว ใน ศาลชั้นต้น
หรือ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ก็ มีสิทธิ ยกขึ้น ฎีกา ได้ ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ ระบุ
ฐานะ ของ นาง ไสล ไว้ ว่า นาง ไสล ทาทอง ใน ฐานะ ส่วนตัว และ ใน ฐานะ
มารดา ผู้ปกครอง ผู้แทน โดยชอบ ธรรม ของ นางสาว ดวงเดือน ทาทอง และ เด็ก
ชาย ไชยพงศ์ ทาทอง ผู้เยาว์ แสดง ชัดแจ้ง ว่า นาง ไสล ฟ้อง จำเลย ใน สอง ฐานะ
คือ ฟ้อง ใน ฐานะ ส่วนตัว กับ ฟ้อง แทน บุตร ผู้เยาว์ ทั้ง สอง ใน ฐานะ ที่ เป็น
มารดา ผู้แทนโดยชอบ ธรรม จึง เป็น คำฟ้อง ของ ผู้เยาว์ ทั้ง สอง โดย นาง ไสล ผู้
เป็น มารดา ฟ้อง แทน อีก ด้วย ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ใน ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้นแล้ว
วินิจฉัย ข้อเท็จจริง ว่า ลูกจ้าง ของ จำเลย ทั้ง สอง มิได้ เป็น ฝ่ายขับ รถ ประมาท
เลินเล่อ

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ